



Data da Sessão: 16/10/2024 Pauta: 136
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0001882-94.2021.4.05.8500/SE

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: ELIZETE HONORIO

RELATÓRIO

Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PUIL) interposto pelo **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)** contra acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Sergipe, que julgou procedente pedido formulado por **RODRIGO GUEDES MARQUES CAPISTRANO** de condenação da autarquia a conceder Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Em suas razões recursais, sustenta a divergência interpretativa a respeito da aplicação do parágrafo único, do art. 34 da Lei 10.741/03, entre o acórdão recorrido e o entendimento da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (5010342-54.2020.4.04.7107/RS), quando no núcleo familiar houver pessoa idosa ou com deficiência que aufera benefício previdenciário com valor superior ao mínimo.

O Juiz Federal responsável pelo juízo prévio de admissibilidade negou seguimento ao pedido de uniformização. A decisão foi desafiada por agravo, provido pelo Ministro Presidente da Turma Nacional de Uniformização, que admitiu o incidente e determinou sua distribuição.

É o relatório.

VOTO

O PUIL indica a divergência entre a 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Sergipe e a 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul em relação à interpretação do parágrafo único, do art. 34 da Lei 10.741/03, quando no núcleo familiar houver pessoa idosa ou com deficiência que aufera benefício previdenciário com valor superior ao mínimo.

O dispositivo legal indica que o benefício de prestação continuada concedido a qualquer membro da família não será computado para os fins do cálculo da renda familiar *per capita*, na aferição da vulnerabilidade social:

Art. 34. Às pessoas idosas, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário mínimo, nos termos da Loas.



Data da Sessão: 16/10/2024 Pauta: 136
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

*Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do **caput** não será computado para os fins do cálculo da renda familiar **per capita** a que se refere a Loas.*

No julgamento do Tema 312 de seus recursos com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser o dispositivo inconstitucional, por omissão parcial, o que exigiria a inclusão, no seu âmbito de abrangência, de benefícios previdenciários de valor mínimo, pagos a pessoas idosas ou com deficiência:

[...]

4. A inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. O Estatuto do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o benefício assistencial já concedido a qualquer membro da família não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. Não exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e de previdenciários, no valor de até um salário mínimo, percebido por idosos. Inexistência de justificativa plausível para discriminação dos portadores de deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo. Omissão parcial inconstitucional. 5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003.

[...]

(STF - RE 580963 - Tribunal Pleno - Relator Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 18/04/2013 - Publicação: 14/11/2013)

Tese

É inconstitucional, por omissão parcial, o parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Também o Superior Tribunal de Justiça se posicionou sobre a questão, no julgamento do Tema 640 dos seus recursos repetitivos:

Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93.

Posteriormente, o legislador, por meio da Lei 13.982/2020, incluiu o § 14, do art. 20, da Lei 8.742/93, cuja redação integra a previsão do Estatuto da Pessoa Idosa e a orientação pretoriana, resultando na seguinte redação:

O benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até 1 (um) salário-mínimo concedido a idoso acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado, para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda a que se refere o § 3º deste artigo.



Data da Sessão: 16/10/2024
Pauta: 136

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Surge, porém, um novo desafio hermenêutico, que fica evidente no conflito entre os acórdãos recorrido e paradigma. Como apurar a renda familiar per capita quando no núcleo familiar houver pessoa idosa ou com deficiência que aufera benefício previdenciário superior ao salário-mínimo?

De acordo com o acórdão recorrido, nessas situações deve ser descontado o valor de um salário-mínimo, incluindo-se na apuração da renda familiar apenas a parcela do benefício que supere esse piso.

Já para o acórdão paradigma, não é possível excluir qualquer parcela do benefício previdenciário caso a renda mensal seja superior ao salário-mínimo.

A divergência é relevante e produz impacto real na análise do direito ao BPC, como é possível inferir do seguinte exemplo. Imagine uma família composta por um idoso e mais duas pessoas que não tenham renda, sendo uma delas com deficiência. Considere que o idoso receba aposentadoria no valor de 1,5 salário-mínimo.

De acordo com a decisão recorrida, deve ser excluído o valor de 1 salário-mínimo, que seria a quantia destinada ao sustento do idoso. O valor remanescente de 0,5 salário-mínimo, seria dividido entre os demais membros do núcleo familiar, chegando-se a uma renda per capita de 0,25 ($\frac{1}{4}$) do salário-mínimo.

Isso fica claro no seguinte fragmento do acórdão dos embargos de declaração (evento 1.7):

Ocorre que mesmo sendo superior ao piso nacional, a aposentadoria em questão não impede a elegibilidade da autora ao amparo social.

Isso porque seu esposo tem mais de 65 anos hoje e já tinha mais do que aquela idade na DER.

Por isso, ao menos o equivalente a um salário mínimo da sua aposentadoria não poderia ser contada como renda, nos termos do Tema 640/STJ.

Já com a adoção da tese do acórdão paradigma, o valor total do benefício, única renda da família, seria dividido entre os três membros, chegando-se a uma renda familiar per capita de $\frac{1}{3}$ do salário-mínimo. É o que se conclui a partir do seguinte fragmento da decisão da 3ª TR RS (5010342-54.2020.4.04.7107/RS):

Ademais, não cabe por aplicação analógica do artigo 34, parágrafo único do Estatuto do Idoso, se pretender excluir o valor de um salário mínimo de benefício que não seja de valor mínimo, conforme já uniformizado pela TRU da 4ª Região.

Nesse sentido:

"INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. NÃO EXCLUSÃO. ENTENDIMENTO JÁ UNIFORMIZADO. RENDA PER CAPITA SUPERIOR A $\frac{1}{4}$ DO SALÁRIO MÍNIMO. CRITÉRIOS NÃO ABSOLUTO QUE DEVE SER ANALISADO EM CADA CASO. 1. Não se conhece de pedido de uniformização quando o acórdão recorrido é no mesmo sentido do entendimento já fixado pela TRU: Para o fim de concessão de benefício assistencial, o disposto no parágrafo único do art. 34 do Estatuto do



Data da Sessão: 16/10/2024 Pauta: 136
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Idoso (Lei nº 10.741/2003) não é analogicamente aplicável a benefício previdenciário de valor superior ao mínimo, não autorizando a exclusão do valor de um salário mínimo de benefício que não seja de valor mínimo (IUJEF 2007.70.56.001734-8, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relatora Luísa Hickel Gamba, D.E. 14/06/2010). 2. (...) 3. Pedido de uniformização conhecido em parte e, na parte conhecida, rovido" (grifei) (TRU da 4ª Região, IUJEF nº 5006824-64.2012.404.7001, Rel. Juiz Federal Daniel Machado da Rocha, juntado aos autos em 22.09.2014)

Considero suficientemente demonstrada a divergência de interpretação a exigir unificação por esta Turma Nacional, o que autoriza o conhecimento do incidente.

Por outro lado, o aumento em progressão geométrica da busca de prestação jurisdicional envolvendo benefícios de prestação continuada, invariavelmente, torna multitudinários os recursos sobre controvérsias que envolvam a interpretação das normas relacionadas a essa política pública.

Desse modo, considero fundamental uma discussão ainda mais aprofundada sobre a temática, bem como a construção de um precedente qualificado, com maior aptidão para pacificar as controvérsias sobre essa divergência interpretativa.

Por esse motivo, proponho ao Colegiado desta Turma Nacional a afetação deste incidente como representativo de controvérsia, a fim de ser respondida a seguinte questão jurídica:

Quando o integrante do núcleo familiar auferir benefício de valor superior ao salário-mínimo, é possível, para fins de aplicação do parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/03 e do § 14 do art. 20 da Lei 8.742/93, que a renda familiar per capita seja calculada com a exclusão do valor equivalente ao salário-mínimo, considerando-se, na divisão pelo número de membros do grupo familiar, apenas o que exceder o valor do salário-mínimo?

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER do incidente e afetá-lo como representativo de controvérsia.**

Documento eletrônico assinado por **FÁBIO SOUZA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000274929v3** e do código CRC **6078d219**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FÁBIO SOUZA
Data e Hora: 18/10/2024, às 15:6:20

0001882-94.2021.4.05.8500

900000274929.V3 FSS.TNU© FSS.TNU



Data da Sessão: 16/10/2024
Pauta: 136
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0001882-94.2021.4.05.8500/SE

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: ELIZETE HONORIO

EMENTA

ASSISTÊNCIA SOCIAL. AFETAÇÃO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CÁLCULO DA RENDA FAMILIAR *PER CAPITA*. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO DE VALOR MÍNIMO. ART. 34, P.U., LEI 10.741/03. ART. 20, § 14, LOAS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. QUESTÃO JURÍDICA:

QUANDO O INTEGRANTE DO NÚCLEO FAMILIAR AUFERIR BENEFÍCIO DE VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO, É POSSÍVEL, PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 34 DA LEI 10.741/03 E DO § 14 DO ART. 20 DA LEI 8.742/93, QUE A RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA CALCULADA COM A EXCLUSÃO DO VALOR EQUIVALENTE AO SALÁRIO-MÍNIMO, CONSIDERANDO-SE, NA DIVISÃO PELO NÚMERO DE MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR, APENAS O QUE EXCEDER O VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO?

PUIL CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER do incidente e afetá-lo como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Quando o integrante do núcleo familiar auferir benefício de valor superior ao salário-mínimo, é possível, para fins de aplicação do parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/03 e do § 14 do art. 20 da Lei 8.742/93, que a renda familiar per capita seja calculada com a exclusão do valor equivalente ao salário-mínimo, considerando-se, na divisão pelo número de membros do grupo familiar, apenas o que exceder o valor do salário-mínimo?".

Brasília, 16 de outubro de 2024.



Data da Sessão: 16/10/2024
Pauta: 136
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **FÁBIO SOUZA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000274930v4** e do código CRC **8f063f29**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): FÁBIO SOUZA

Data e Hora: 18/10/2024, às 15:6:20

0001882-94.2021.4.05.8500

900000274930 .V4 FSS.TNU© FSS.TNU